

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
611/216/2024

6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan; hier: Billigungsbeschluss

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	10.12.2024	Ö	Empfehlung	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	10.12.2024	Ö	Gutachten	
Stadtrat	12.12.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Beteiligung der Öffentlichkeit
Beteiligung der städt. Fachämter
Stadtteilbeirat Innenstadt zur Information

Bisherige Behandlung in den Gremien:

Bisherige Behandlung in den Gremien	Gremium	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - mit integriertem Grünordnungsplan; hier: Aufstellungsbeschluss	UVPA	26.07.2022	ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen

I. Antrag

1. Der räumliche Geltungsbereich des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 - Mozartstraße, wird um ca. 0,3 ha reduziert. Hinzu kommt ein Teilbereich des Flurstücks 1783/2 (Anlage 1). Die Größe des Planbereichs beträgt nun circa 0,63 ha.
2. Der Entwurf des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 - Mozartstraße - der Stadt Erlangen mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 10.12.2024 mit Begründung wird gebilligt und ist gemäß § 3 (2) BauGB zu veröffentlichen. Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 4 (2) BauGB durchzuführen.

II. Begründung

Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

a) Anlass und Ziel der Planung

Mit dem Beschluss vom 26.07.2022 hat der UVPA die Verwaltung beauftragt, die nächsten Verfahrensschritte zur städtebaulichen Nachverdichtung am Standort Mozartstraße 33b durchzuführen.

Das östlich der Werner-von-Siemens-Straße gelegene Bestandsgebäude auf dem Grundstück Mozartstraße 33b wurde bisher als reines Bürogebäude der Fa. Siemens genutzt. Diese Nutzung wurde aufgegeben. Das Bürogebäude lässt keine angemessene Umnutzung und Erweiterung für eine Wohnnutzung zu, welche der neue Eigentümer des Grundstücks im Wesentlichen realisieren möchte. Die innerstädtische Lage und der Anspruch, eine qualitätvolle Neubebauung zu gewährleisten, führte in Abstimmung mit der Stadt Erlangen zur Auslobung eines Realisierungswettbewerbs mit städtebaulichem Ideenteil. Der Ideenteil umfasste die östlich angrenzenden Grundstücke des bestehenden Umspannwerks sowie das bislang als Parkplatzfläche genutzte städtische Grundstück. Der Wettbewerb wurde im März 2022 abgeschlossen.

Der Entwurf des 1. Preises stellte eine städtebaulich überzeugende Lösung dar, widerspricht jedoch in einigen wesentlichen Festsetzungen dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan (Geschossanzahl, GFZ), so dass im Ergebnis die Grundzüge der Planung betroffen sind und für deren Verwirklichung ein Planungserfordernis besteht.

Die Aufstellung des 6. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 181 soll vor diesem Hintergrund die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine höhere und angemessene Dichte im innerstädtischen Umfeld (sparsamer Umgang mit Grund und Boden) und auch den in Erlangen dringend benötigten Wohnraum schaffen.

b) Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit den Flurnummern 1076/2, 1075, 1075/6, 1783/2 (Teilfläche) der Gemarkung Erlangen. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 0,63 ha (Anlage 1). Der dem Aufstellungsbeschluss zugrunde gelegte Geltungsbereich wurde um die Flurnummern 1075/3, 1075/5, 1783/1, 1783/3, 2236/2, 2236/4 und 2236/5 reduziert. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die angedachte Bebauung des Bereichs Umspannstation / Parkplatz Gebbertstraße aufgrund von Standortabwägungen der ESTW nicht mehr weiterverfolgt wird.

c) Planungsrechtliche Grundlage

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) von 2003 ist das Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt.

Mit dem geplanten Baukonzept soll eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe realisiert werden. Das 6. Deckblatt zum Bebauungsplan steht somit der Darstellung des FNP nicht entgegen. Eine Änderung des FNP ist daher nicht erforderlich.

d) Rahmenbedingungen

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere zu berücksichtigen:

- Städtebau / Bebauung

Die Höhenentwicklung der Gebäude ist auf den mit dem 1. Preis ausgezeichneten Wettbewerbsentwurf zurückzuführen. Die Neuplanung reagiert auf die vorhandene Bebauung. Es wurden sowohl die höheren, als auch die niedrigeren Geschossigkeiten aus der näheren Umgebung im städtebaulichen Entwurf aufgenommen

Der Beschluss des Stadtrates zur Sicherung neu ausgewiesener Geschossfläche für den geförderten Mietwohnungsbau (Vorlagen-Nr. 611/208/2017) ist bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen anzuwenden.

Bei der Realisierung der baulichen Anlagen ist folgender Wohnungs- und Nutzungsmix beabsichtigt:

Frei finanziert Wohnungsbau und geförderter Wohnungsbau im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung (EOF) mit generationengerechten und generationenübergreifenden, barrierefreien Mietwohnungen insbesondere für Familien, Alleinerziehende, Senioren und Studierende. Ein gewerblicher Teil mit Beherbergungsbetrieb, sowie nicht wesentlich störende, gewerbliche Einrichtungen, wie etwa Bäckereien, Cafés und eine Schank- und Speisewirtschaft.

Im städtebaulichen Vertrag ist insbesondere die Bauverpflichtung auf dem Grundstück gesichert.

- Klima

Der Beschluss zur Solaren Baupflicht (Vorlagen-Nr. 611/108/2022) ist umzusetzen. Die Neubebauung soll den Anforderungen an den Klimaschutz (kompakte Bauweise, sparsamer Umgang mit Fläche, Energieeffizienz) und der Klimaanpassung (stadtklimatisch wirksame Freiflächen, Regenwasserrückhaltung, Dachbegrünung bis hin zum Schwammstadt-Prinzip, Begrünung von Dach und Fassade, Photovoltaik, Freiflächenqualität, begrünte Freiflächen, Oberflächenbeläge) gerecht werden.

- Immissionsschutz / Umspannwerk

Neben dem Geltungsbereich befindet sich ein 110 kV-Umspannwerk. Im Hinblick auf die geplante benachbarte Wohnbebauung sind entsprechende Mindestabstände einzuhalten, um eine Beeinträchtigung durch elektromagnetische Felder zu vermeiden.

- Baumschutz:

Grundsatz ist der Erhalt schützenswerter Bäume, die unter die Baumschutzverordnung fallen. Eine sich an der Mozartstraße befindende Roteiche soll erhalten werden. Dem wird mit einer baulichen Anpassung der zukünftigen Tiefgarage entsprochen. Die Verpflanzung von Bäumen ist i.d.R. schwierig und teuer. Die einzelnen Bäume wurden im Rahmen einer Baumbestandsaufnahme fachgerecht aufgenommen und kartiert. Gemäß Entwurf sollen neun gesetzlich geschützte Bäume der Planung weichen. Die vergleichbare Qualität der Bäume wird durch Anforderungen an die Qualität von Neupflanzungen sichergestellt.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Aufstellung des 6. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 181 – Mozartstraße – der Stadt Erlangen mit integriertem Grünordnungsplan im Verfahren nach § 13a BauGB (Anlage 2).

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

a) Verfahren

Städtebaulicher Realisierungswettbewerb

Das Planungskonzept geht auf das Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs zurück. Er bildet die Basis für den Bebauungsplan Nr. 181 6. Deckblatt.

Aufstellung

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss (UVPA) des Erlanger Stadtrats hat am 26.07.2022 beschlossen für das Gebiet Nürnberger Straße, Werner-von-Siemens-Straße, Hofmannstraße, Hartmannstraße und Schenkstraße, den Bebauungsplan Nr. 181 durch das 6. Deckblatt - Mozartstraße - für das Gebiet zwischen Mozartstraße und Theodor-von-Zahn-Straße nach den Vorschriften des BauGB zu ändern.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB hat in der Form stattgefunden, dass vom 12.07.2024 bis einschließlich 24.07.2024 Möglichkeit zur Einsicht und Stellungnahme gegeben wurde. Am 24.07.2024 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, an

der etwa 4 Personen teilnehmen.

Die vorgebrachten Äußerungen bezogen sich überwiegend auf folgende Punkte:

Städtebau

Städtebauliches
Konzept / Wettbewerb / Geschossigkeit /

Verschattung der nördlich gelegenen Nachbargebäude der Theodor-von-Zahn-Straße durch die geplante Höhenentwicklung der Gebäude, die auf den mit dem 1. Preis ausgezeichneten Entwurf zurückzuführen ist. Grundsätzlich reagiert die aus dem Wettbewerb hervorgegangene Planung auf die vorhandene Bebauung und vermittelt in der Höhenentwicklung zwischen höheren, als auch niedrigeren Geschossigkeiten aus der näheren Umgebung.

Freiraum

Standorte Entsorgung

Mögliche Belästigung durch die Ausweisung und Anordnung von Nebenanlagen für Müllstandorte an der Theodor-von-Zahn-Straße

Die Nebenanlagen der Müllstandorte wurden zusammengefasst und an anderer Stelle innerhalb des Bebauungsplans festgesetzt. Zudem werden diese Anlagen eingehaust und begrünt.

Bäume

Erhalt der Baumreihe und des Bewuchsstreifens an der Theodor-von-Zahn-Straße.

Gemäß Bebauungsplanentwurf sollen neun gesetzlich geschützte Bäume der Planung weichen. Diese Bäume werden durch Neupflanzungen von Bäumen vergleichbarer Qualität ersetzt. Eine sich an der Mozartstraße befindende Roteiche soll erhalten werden. Um den Erhalt zu ermöglichen, wird eine bauliche Anpassung der zukünftigen Tiefgarage erfolgen. Die einzelnen Bestandsbäume wurden im Rahmen einer Baumbestandsaufnahme fachgerecht aufgenommen und kartiert. Die alternative Verpflanzung von Bäumen ist i.d.R. schwierig und teuer.

Zum Vorentwurf des 6. Deckblatts des Bebauungsplans Nr. 181 haben Bürgerinnen und Bürger schriftliche Stellungnahmen abgegeben. Die vorgebrachten Stellungnahmen wurden geprüft und haben zu Änderungen der Planung im Bereich der Ausbildung der Dachgeschoßzone entlang der Theodor-von-Zahn-Straße geführt.

Mit der jetzigen Planung soll die Geschossigkeit auf 3 bis 5 Vollgeschosse entlang der nördlichen Grenze festgelegt werden, wobei das 5. Vollgeschoss nur in Teilbereichen der Treppenhäuser zur Straße ausgebildet wird und ansonsten als Staffelgeschoss zurückversetzt von der Gebäudekante ausgestaltet ist.

Mittels einer Besonnungsstudie wurde nachgewiesen, dass durch die Neubebauung nur vertretbare, geringfügige Auswirkungen auf die Besonnung der Fassaden der Theodor-von-Zahn-Straße zu erwarten sind. Ergänzend wurde auch die Ausweisung der Nebenanlagen für Müllstandorte neu organisiert und an anderer Stelle ausgewiesen.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB erfolgt, entfällt die frühzeitige Behördenbeteiligung. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt während der öffentlichen Auslegung gem. § 4 Abs. 2 BauGB.

b) Städtebauliche Ziele

Nutzungskonzept

Die Planung zielt darauf ab, ein städtebaulich harmonisches Bindeglied zwischen den im Süden und im Westen vorhandenen großmaßstäblichen Gewerbebauten (u.a. Siemens Hochhaus) und der ansonsten im Umfeld bestehenden sehr heterogenen Baustruktur mit überwiegender Wohnbebauung zu schaffen.

Der Bebauungsvorschlag des Wettbewerbssiegers sieht auf dem Grundstück Mozartstr. 33b eine Blockrandbebauung mit unterschiedlichen Baukörpern und Bauhöhen vor: im Norden, an der untergeordneten Theodor-v.-Zahn-Straße mit kleinteiligeren Baukubaturen, im Westen und Süden mit einer durchgehenden Riegelbebauung. An der Südostecke, im Bereich der Kreuzung Zenker-/ Mozartstraße, bildet ein baulicher Hochpunkt einen städtebaulichen Akzent. Eine Durchgrünung wird durch attraktive und gut nutzbare Freianlagen sowohl entlang der beiden öffentlichen Straßen, als auch im Blockinnenbereich gewährleistet.

Mit der Dichte der Bebauung kann ein Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden geleistet werden.

Auf dem Grundstück Mozartstr. 33b sollen frei finanzierte Mietwohnungen, geförderte Wohnungen und Gewerbe errichtet werden. Entsprechend der Festsetzung als Mischgebiet ist ein gewerblicher Anteil von mindestens 30% vorgesehen, welcher entlang der Mozartstraße realisiert werden soll: Im Erdgeschoss sind kleinteilige Nutzungen wie Verkauf oder Gastronomie o.ä. vorgesehen, in den oberen Etagen Büronutzung.

Verkehrerschließung / Verkehrsanbindung / Ruhender Verkehr

Der ruhende Verkehr wird im Zusammenhang mit der Neubebauung im Wesentlichen in einer Tiefgarage untergebracht, um die Binnenbereiche von Verkehr freizuhalten. Die Neubebauung erfolgt auf dem bestehenden Privatgrundstück und ist an die vorhandenen öffentlichen Erschließungsstraßen angebunden.

Energie und Klimaschutz

Das Planungskonzept für die Mozartstraße 33b sieht extensive und intensive Dachbegrünung vor. Die Dachflächen dienen zusammen als Retentionsflächen. Darüber hinaus wird durch den Bebauungsplan die aktive und passive Nutzung von Solarenergie festgesetzt.

Umsetzung Vergnügungsstättenkonzept

Das Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Erlangen, das vom Erlanger Stadtrat am 23.07.2015 beschlossen wurde, wird umgesetzt. Ausnahmsweise zulässige Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 3 BauNVO werden vom 6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 ausgeschlossen.

Sonstiges

Für das Baugebiet wurden Teilverschattungsstudien erstellt, die zu einer Anpassung der Planung geführt haben.

c) Umweltprüfung

Da die Aufstellung der Deckblätter im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB erfolgt, entfällt die Umweltprüfung.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ☒ | <i>ja, positiv*</i> |
| ☐ | <i>ja, negativ*</i> |
| ☐ | <i>nein</i> |

Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja*
☐ nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Die Grundstücke im Geltungsbereich sind zum Teil überbaut. Die unbebauten Flächen sind weitgehend versiegelt.

Durch die Neubebauung wird zwar eine höhere Baudichte erreicht, allerdings werden die verbleibenden Freiflächen intensiv begrünt und für das künftige Wohnumfeld als attraktive Aufenthaltsräume ausgestaltet.

Auch im Bereich der Dachflächen werden im Vergleich zum Bestand Verbesserungen für das Mikroklima erreicht: Dachbegrünung, Dachgärten, solare Baupflicht, energieeffiziente Bauweise etc. Somit wird insgesamt eine positive Entwicklung für das Stadtklima erreicht.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- ☒ werden nicht benötigt
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
☐ sind nicht vorhanden

Anlagen:

1: Übersichtslageplan mit Geltungsbereich

2: Stand des Bauleitplanverfahrens

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang